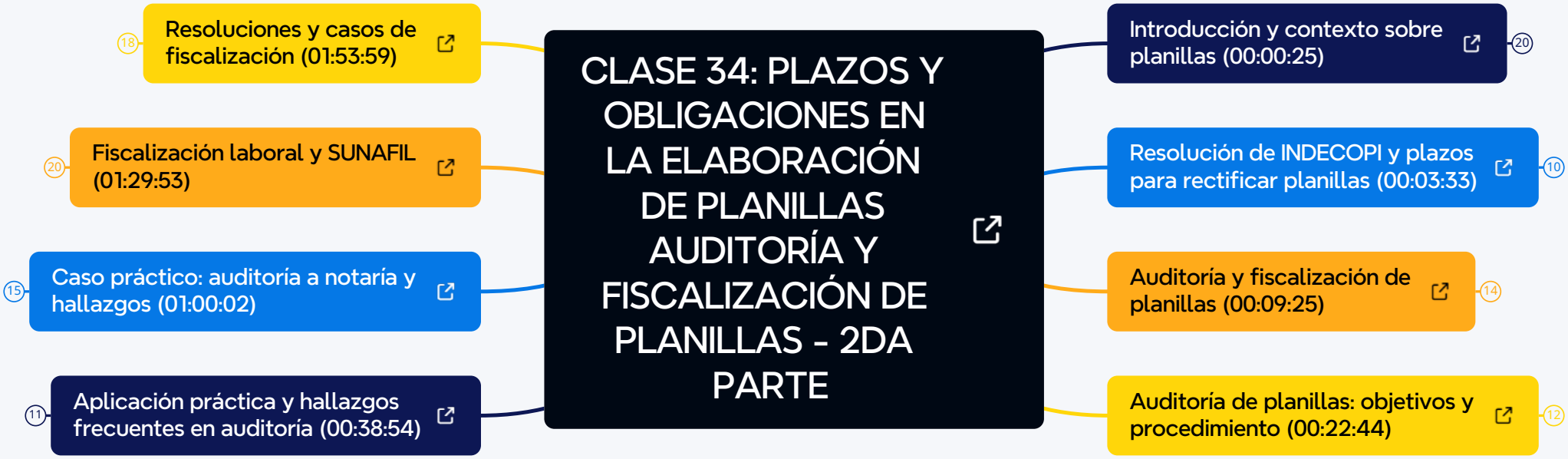
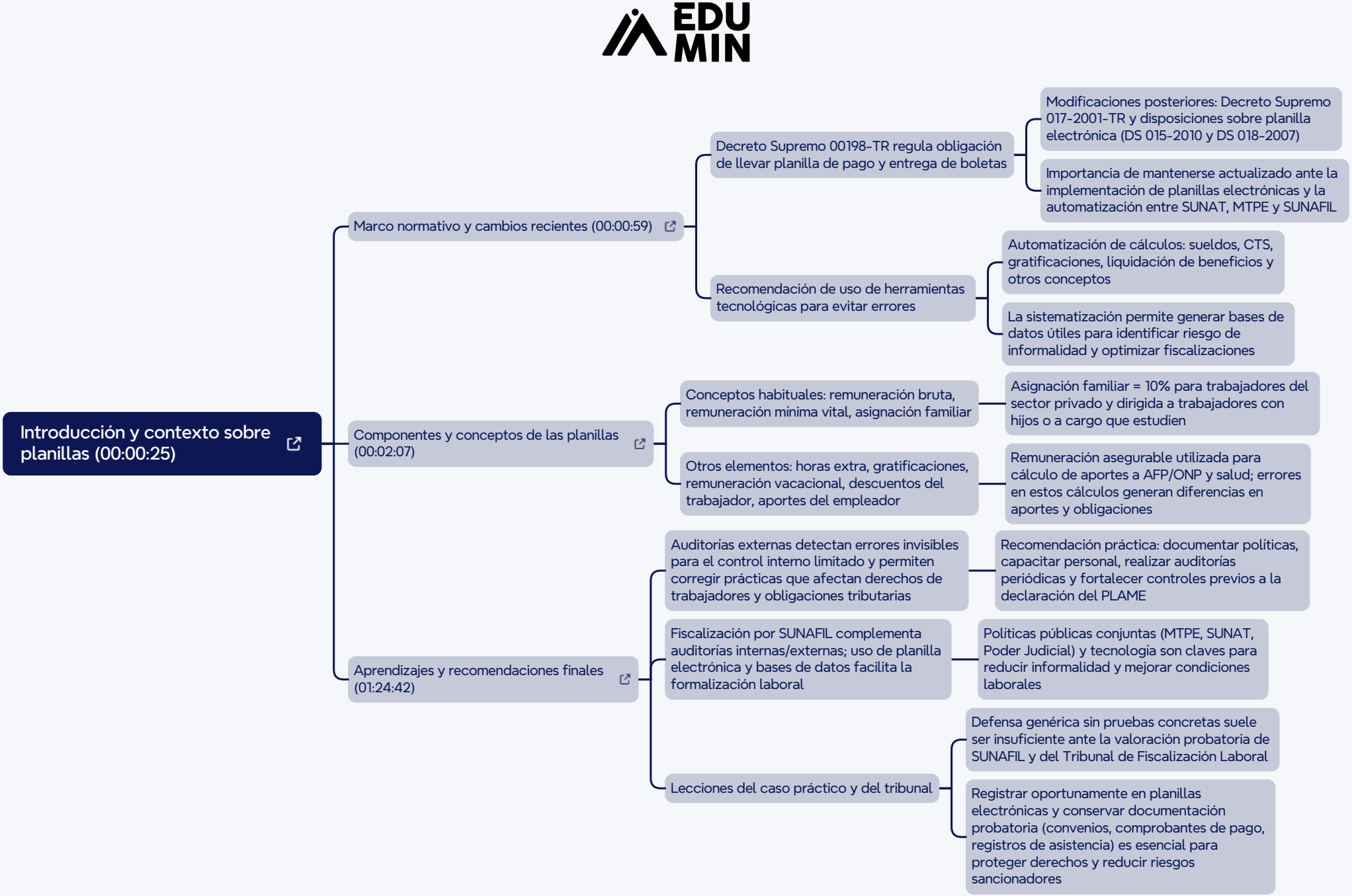
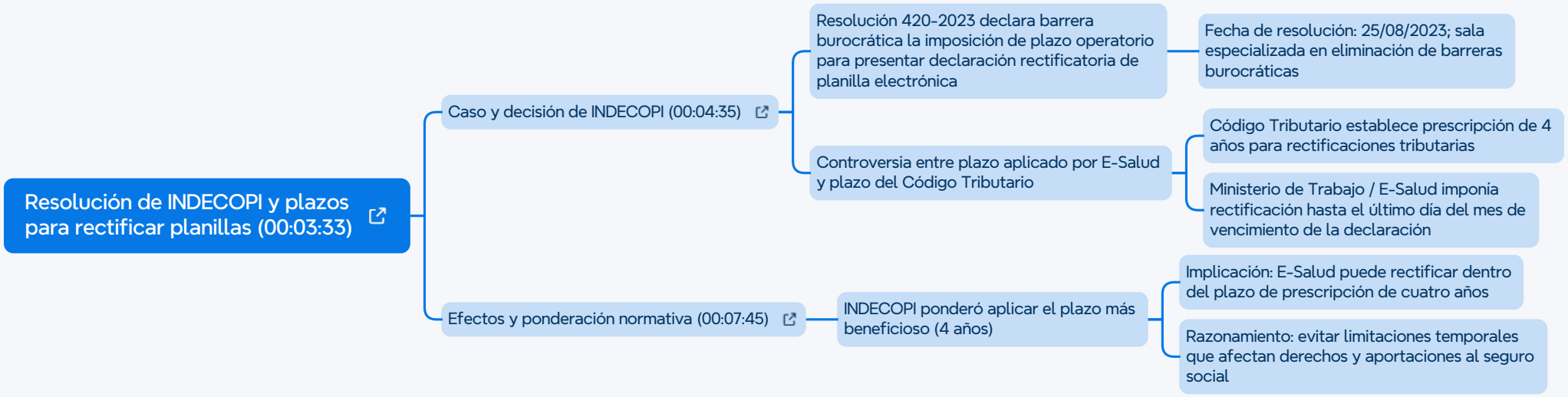
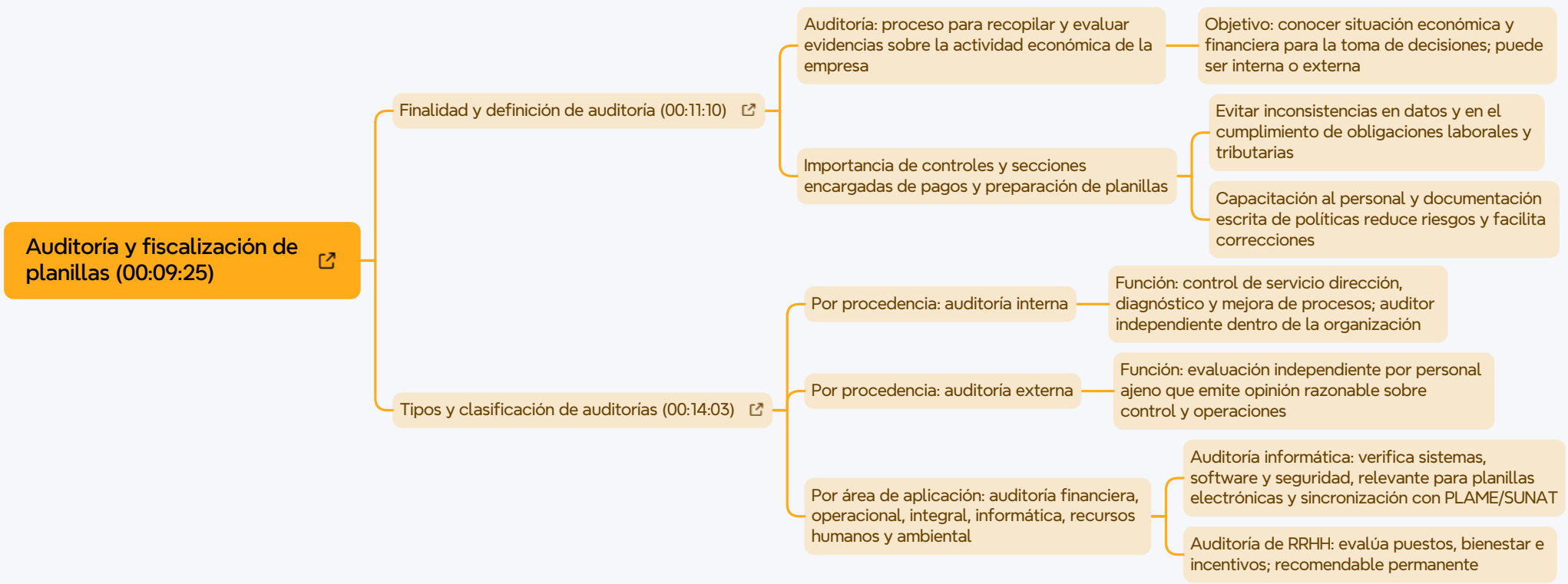
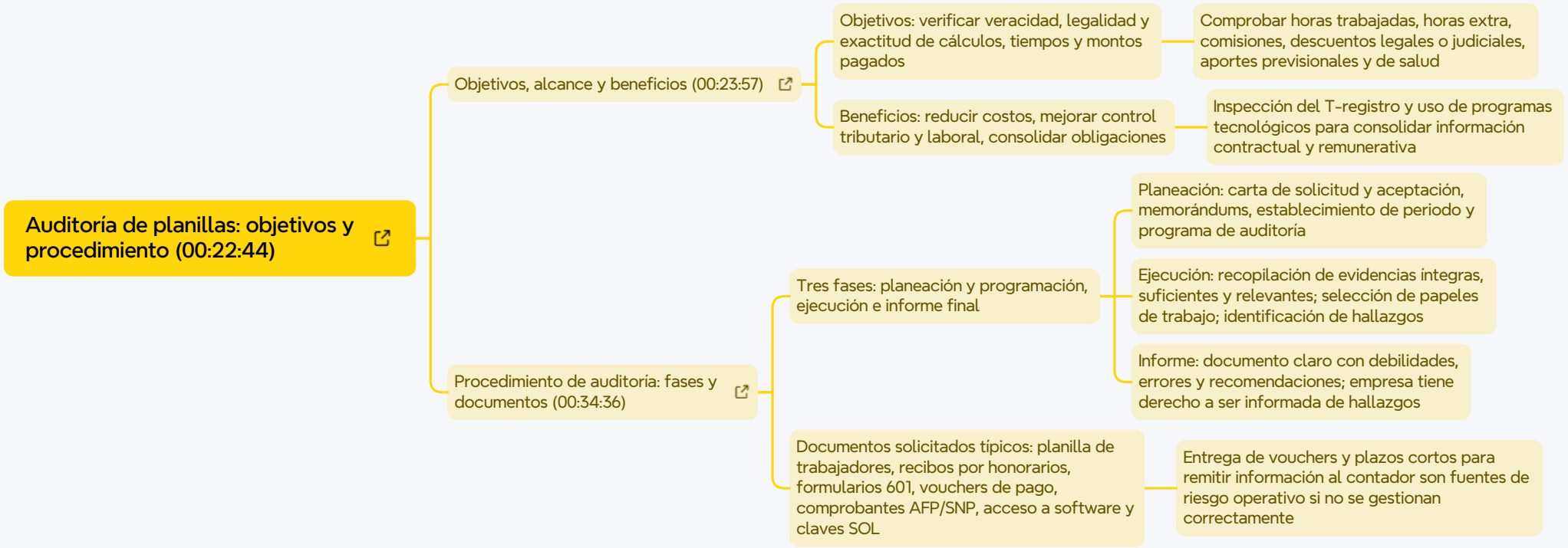
EDU MIN

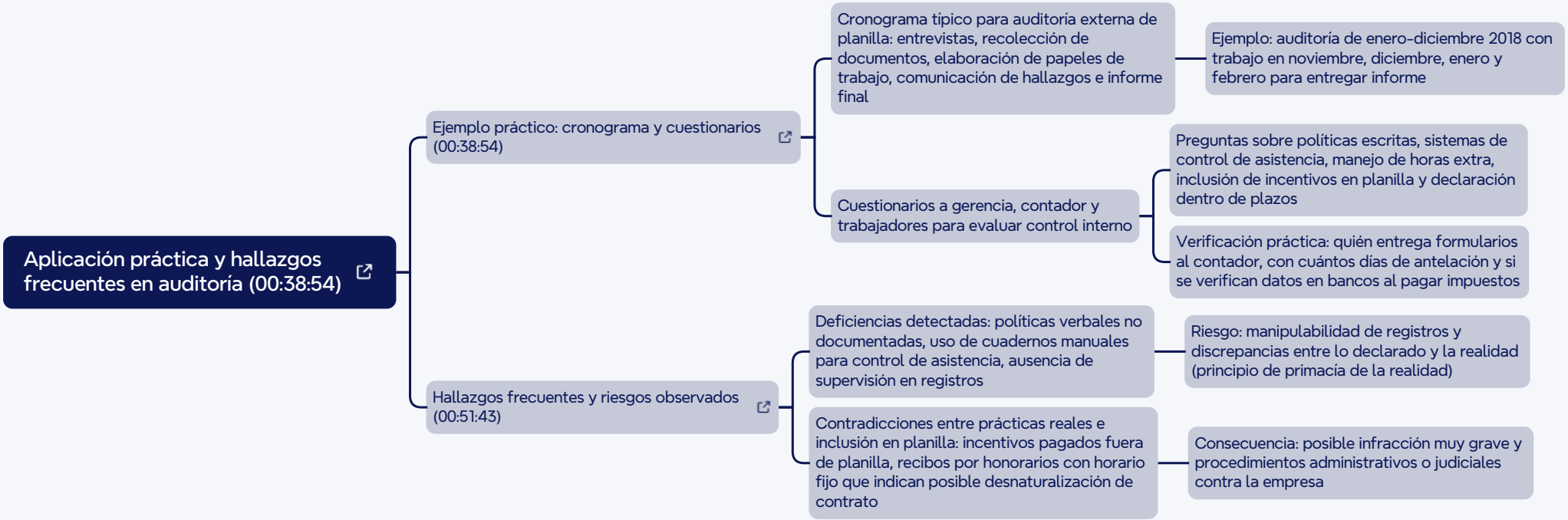

CLASE 34: PLAZOS Y OBLIGACIONES EN LA ELABORACIÓN DE PLANILLAS AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DE PLANILLAS - 2DA PARTE
Introducción y contexto sobre planillas (00:00:25)
20
Resolución de INDECOPI y plazos para rectificar planillas (00:03:33)
10
Auditoría y fiscalización de planillas (00:09:25)
14
Auditoría de planillas: objetivos y procedimiento (00:22:44)
12
Resoluciones y casos de fiscalización (01:53:59)
18
Fiscalización laboral y SUNAFIL (01:29:53)
20
Caso práctico: auditoría a notaría y hallazgos (01:00:02)
15
Aplicación práctica y hallazgos frecuentes en auditoría (00:38:54)
11

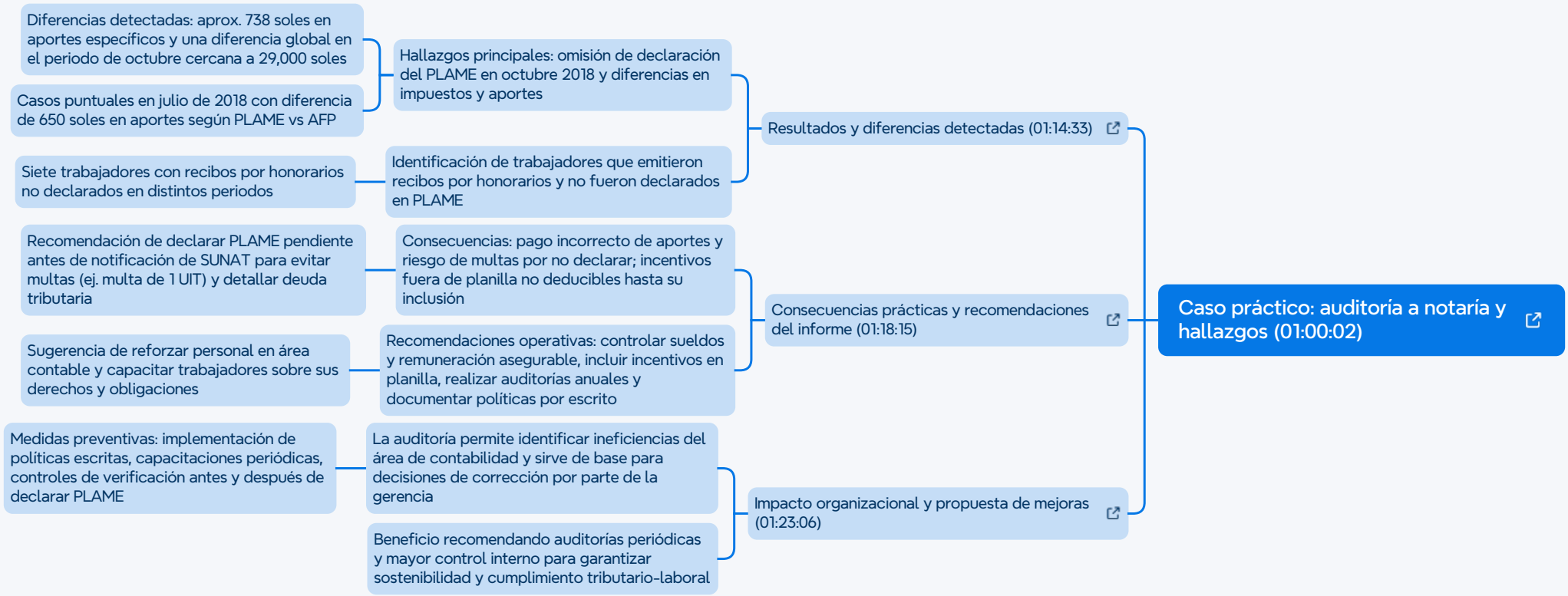

Introducción y contexto sobre planillas (00:00:25)
Marco normativo y cambios recientes (00:00:59)
Decreto Supremo 00198-TR regula obligación de llevar planilla de pago y entrega de boletas
Modificaciones posteriores: Decreto Supremo 017-2001-TR y disposiciones sobre planilla electrónica (DS 015-2010 y DS 018-2007)
Importancia de mantenerse actualizado ante la implementación de planillas electrónicas y la automatización entre SUNAT, MTPE y SUNAFIL
Recomendación de uso de herramientas tecnológicas para evitar errores
Automatización de cálculos: sueldos, CTS, gratificaciones, liquidación de beneficios y otros conceptos
La sistematización permite generar bases de datos útiles para identificar riesgo de informalidad y optimizar fiscalizaciones
Componentes y conceptos de las planillas (00:02:07)
Conceptos habituales: remuneración bruta, remuneración mínima vital, asignación familiar
Asignación familiar = 10% para trabajadores del sector privado y dirigida a trabajadores con hijos o a cargo que estudien
Otros elementos: horas extra, gratificaciones, remuneración vacacional, descuentos del trabajador, aportes del empleador
Remuneración asegurable utilizada para cálculo de aportes a AFP/ONP y salud; errores en estos cálculos generan diferencias en aportes y obligaciones
Aprendizajes y recomendaciones finales (01:24:42)
Auditorías externas detectan errores invisibles para el control interno limitado y permiten corregir prácticas que afectan derechos de trabajadores y obligaciones tributarias
Recomendación práctica: documentar políticas, capacitar personal, realizar auditorías periódicas y fortalecer controles previos a la declaración del PLAME
Fiscalización por SUNAFIL complementa auditorías internas/externas; uso de planilla electrónica y bases de datos facilita la formalización laboral
Políticas públicas conjuntas (MTPE, SUNAT, Poder Judicial) y tecnología son claves para reducir informalidad y mejorar condiciones laborales
Lecciones del caso práctico y del tribunal
Defensa genérica sin pruebas concretas suele ser insuficiente ante la valoración probatoria de SUNAFIL y del Tribunal de Fiscalización Laboral
Registrar oportunamente en planillas electrónicas y conservar documentación probatoria (convenios, comprobantes de pago, registros de asistencia) es esencial para proteger derechos y reducir riesgos sancionadores


Resolución de INDECOPI y plazos para rectificar planillas (00:03:33)
Caso y decisión de INDECOPI (00:04:35)
Resolución 420-2023 declara barrera burocrática la imposición de plazo operatorio para presentar declaración rectificatoria de planilla electrónica
Fecha de resolución: 25/08/2023; sala especializada en eliminación de barreras burocráticas
Controversia entre plazo aplicado por E-Salud y plazo del Código Tributario
Código Tributario establece prescripción de 4 años para rectificaciones tributarias
Ministerio de Trabajo / E-Salud imponía rectificación hasta el último día del mes de vencimiento de la declaración
Efectos y ponderación normativa (00:07:45)
INDECOPI ponderó aplicar el plazo más beneficioso (4 años)
Implicación: E-Salud puede rectificar dentro del plazo de prescripción de cuatro años
Razonamiento: evitar limitaciones temporales que afectan derechos y aportaciones al seguro social


Auditoría y fiscalización de planillas (00:09:25)
Finalidad y definición de auditoría (00:11:10)
Auditoría: proceso para recopilar y evaluar evidencias sobre la actividad económica de la empresa
Objetivo: conocer situación económica y financiera para la toma de decisiones; puede ser interna o externa
Importancia de controles y secciones encargadas de pagos y preparación de planillas
Evitar inconsistencias en datos y en el cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias
Capacitación al personal y documentación escrita de políticas reduce riesgos y facilita correcciones
Tipos y clasificación de auditorías (00:14:03)
Por procedencia: auditoría interna
Función: control de servicio dirección, diagnóstico y mejora de procesos; auditor independiente dentro de la organización
Por procedencia: auditoría externa
Función: evaluación independiente por personal ajeno que emite opinión razonable sobre control y operaciones
Por área de aplicación: auditoría financiera, operacional, integral, informática, recursos humanos y ambiental
Auditoría informática: verifica sistemas, software y seguridad, relevante para planillas electrónicas y sincronización con PLAME/SUNAT
Auditoría de RRHH: evalúa puestos, bienestar e incentivos; recomendable permanente


Auditoría de planillas: objetivos y procedimiento (00:22:44)
Objetivos, alcance y beneficios (00:23:57)
Objetivos: verificar veracidad, legalidad y exactitud de cálculos, tiempos y montos pagados
Comprobar horas trabajadas, horas extra, comisiones, descuentos legales o judiciales, aportes previsionales y de salud
Beneficios: reducir costos, mejorar control tributario y laboral, consolidar obligaciones
Inspección del T-registro y uso de programas tecnológicos para consolidar información contractual y remunerativa
Procedimiento de auditoría: fases y documentos (00:34:36)
Tres fases: planeación y programación, ejecución e informe final
Planeación: carta de solicitud y aceptación, memorándums, establecimiento de periodo y programa de auditoría
Ejecución: recopilación de evidencias íntegras, suficientes y relevantes; selección de papeles de trabajo; identificación de hallazgos
Informe: documento claro con debilidades, errores y recomendaciones; empresa tiene derecho a ser informada de hallazgos
Documentos solicitados típicos: planilla de trabajadores, recibos por honorarios, formularios 601, vouchers de pago, comprobantes AFP/SNP, acceso a software y claves SOL
Entrega de vouchers y plazos cortos para remitir información al contador son fuentes de riesgo operativo si no se gestionan correctamente


Aplicación práctica y hallazgos frecuentes en auditoría (00:38:54)
Ejemplo práctico: cronograma y cuestionarios (00:38:54)
Cronograma típico para auditoría externa de planilla: entrevistas, recolección de documentos, elaboración de papeles de trabajo, comunicación de hallazgos e informe final
Ejemplo: auditoría de enero-diciembre 2018 con trabajo en noviembre, diciembre, enero y febrero para entregar informe
Cuestionarios a gerencia, contador y trabajadores para evaluar control interno
Preguntas sobre políticas escritas, sistemas de control de asistencia, manejo de horas extra, inclusión de incentivos en planilla y declaración dentro de plazos
Verificación práctica: quién entrega formularios al contador, con cuántos días de antelación y si se verifican datos en bancos al pagar impuestos
Hallazgos frecuentes y riesgos observados (00:51:43)
Deficiencias detectadas: políticas verbales no documentadas, uso de cuadernos manuales para control de asistencia, ausencia de supervisión en registros
Riesgo: manipulabilidad de registros y discrepancias entre lo declarado y la realidad (principio de primacía de la realidad)
Contradicciones entre prácticas reales e inclusión en planilla: incentivos pagados fuera de planilla, recibos por honorarios con horario fijo que indican posible desnaturalización de contrato
Consecuencia: posible infracción muy grave y procedimientos administrativos o judiciales contra la empresa


Caso práctico: auditoría a notaría y hallazgos (01:00:02)
Resultados y diferencias detectadas (01:14:33)
Hallazgos principales: omisión de declaración del PLAME en octubre 2018 y diferencias en impuestos y aportes
Diferencias detectadas: aprox. 738 soles en aportes específicos y una diferencia global en el periodo de octubre cercana a 29,000 soles
Casos puntuales en julio de 2018 con diferencia de 650 soles en aportes según PLAME vs AFP
Identificación de trabajadores que emitieron recibos por honorarios y no fueron declarados en PLAME
Siete trabajadores con recibos por honorarios no declarados en distintos periodos
Consecuencias prácticas y recomendaciones del informe (01:18:15)
Consecuencias: pago incorrecto de aportes y riesgo de multas por no declarar; incentivos fuera de planilla no deducibles hasta su inclusión
Recomendación de declarar PLAME pendiente antes de notificación de SUNAT para evitar multas (ej. multa de 1 UIT) y detallar deuda tributaria
Recomendaciones operativas: controlar sueldos y remuneración asegurable, incluir incentivos en planilla, realizar auditorías anuales y documentar políticas por escrito
Sugerencia de reforzar personal en área contable y capacitar trabajadores sobre sus derechos y obligaciones
Impacto organizacional y propuesta de mejoras (01:23:06)
La auditoría permite identificar ineficiencias del área de contabilidad y sirve de base para decisiones de corrección por parte de la gerencia
Medidas preventivas: implementación de políticas escritas, capacitaciones periódicas, controles de verificación antes y después de declarar PLAME
Beneficio recomendando auditorías periódicas y mayor control interno para garantizar sostenibilidad y cumplimiento tributario-laboral

Fiscalización laboral y SUNAFIL (01:29:53)

- Definición, misión y relación con formalización laboral (01:30:05)
  - SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral adscrita al MTPE
    - Misión: promover, fiscalizar y supervisar cumplimiento de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo en beneficio de los trabajadores
  - Formalización laboral vinculada a crecimiento económico, mejora de condiciones de trabajo y aumento de ingresos fiscales
    - Costos laborales básicos: remuneración mínima, jornada máxima (8 horas/48 semanales), descansos, asignación familiar, CTS, gratificaciones, utilidades, cobertura previsional ONP/AFP
- Materias de intervención y alcance (01:41:26)
  - Materias de intervención: formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales y normativa sociolaboral
    - En formalización laboral se incluye la inscripción en planillas electrónicas, declaración del PLAME y desnaturalización del contrato
  - SUNAFIL usa datos sistematizados (planilla electrónica, cooperación con SUNAT) para identificar zonas de riesgo y orientar operativos Perú Formal Urbano y Rural
    - Base de datos y uso de TIC permiten dirigir inspecciones donde exista mayor vulnerabilidad
- Procedimiento inspectivo y fases (01:44:06)
  - Inicio por denuncia del trabajador o por operativo de fiscalización; se genera orden de inspección y actuaciones inspectivas
    - Resultado posible: informe (si no hay infracciones o si se subsanan) o acta de infracción y apertura de fase instructora/sancionadora
  - Roles en la actuación inspectiva: subintendente (califica denuncia y ordena inspección), supervisor (dirige y cierra expediente), inspector/auxiliar (actuación de campo), especialista legal (imputación y actos instructores), asistente administrativo (órdenes y datos)
    - Practicantes apoyan en alimentación de base de datos y apoyo logístico
- Estrategias de operativos y cierre de actuaciones (01:46:22)
  - Modalidades: operativos preventivos con inteligencia inspectiva previa, análisis de información y verificaciones de campo antes de visitas
    - Equipos designados por SUNAFIL o intendencias regionales para provincias
  - Al culminar: informe si no hay infracciones o subsanación; acta de infracción si no se subsanan y posterior instrucción sancionadora
    - Multas y sanciones calculadas según protocolo de fiscalización; registro de los casos alimenta políticas públicas y priorización de intervenciones

Resoluciones y casos de fiscalización (01:53:59)

- Caso Sunafil - Tribunal y resolución sobre registro de planillas (02:00:00)
  - Argumentos de la empresa y valoración del tribunal
    - Empresa presentó defensas genéricas (negación de relación laboral, alegación de práctica preprofesional, falta de elementos concretos) que fueron consideradas insuficientes
    - Tribunal analiza principio de licitud y principio de culpabilidad, pero exige acreditación concreta de hechos para desvirtuar imputaciones
  - Medios probatorios y oportunidad de subsanación
    - Inspección encontró registros de control de asistencia, carteles de horario y actas inspectivas que vinculaban a la trabajadora como empleada
    - La empresa adjuntó pagos de asignación familiar por octubre y noviembre 2020 como intento de acreditación tardía, pero no logró desvirtuar la existencia de relación laboral
  - Determinación de desnaturalización del vínculo y efectos
    - Tribunal aplicó principio de primacía de la realidad al constatar prestación de servicios, remuneración y subordinación (marcado de horario, registros)
    - Constatada la desnaturalización, se confirmó falta de inscripción en planillas electrónicas y en regímenes de pensiones y salud, reconociendo derechos desde el ingreso laboral
  - Consecuencias prácticas para la empresa
    - Confirmación de sanciones y multas impuestas por SUNAFIL; posibilidad de acciones judiciales de la trabajadora por beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario
    - Importancia de contar con asesoría legal y documentación fehaciente para desacreditar imputaciones y evitar sanciones
- Ejemplo: Agrícola El Guayabo (Intendencia de Ica) (01:54:30)
  - Antecedentes: acto impugnado es resolución de intendencia que propone sanciones por infracciones muy graves en relaciones laborales y seguridad social
    - Infracciones señaladas: no acreditar pago íntegro de asignación familiar, no inscribir trabajadores en planillas electrónicas, no inscripción en regímenes de seguridad social
  - Procedimiento y cuestionamientos de la empresa: apelación basada en falta de motivación genérica; resolución mantiene que impugnación debe sustentarse con medios probatorios
    - Relevancia: en fiscalizaciones la prueba documental y comprobatoria es esencial para desvirtuar las sanciones impuestas por SUNAFIL